

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075672-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ARILSON DOS SANTOS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SAQUE DE CONTA VINCULADA AO FGTS. REFORMAS EM IMÓVEL INCENDIADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 20º DA LEI 8.036/90. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA QUE IMPEDE A SUA CONCESSÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5075672-17.2024.4.02.5101

510014751990 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075672-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ARILSON DOS SANTOS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 10, DESPADEC1, autos de origem], em que se pretendia a determinação de expedição de alvará que permitisse ao autor o saque de conta vinculada ao seu FGTS objetivando a realização de reformas em seu imóvel incendiado.

Sustenta, em suma, ser necessária a interpretação teleológica do artigo 20º da Lei nº. 8.036/90, o qual elenca as possibilidades de saque do FGTS, com base na necessidade pessoal dotada de urgência, conforme disposto no inciso XVI.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em consonância ao dito acima, foi indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante decisão [evento 3, DESPADEC1], *in verbis*:

"DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro [evento 10, DESPADEC1, autos de origem], em que se pretendia a determinação para de expedição de alvará que permitisse ao autor o saque de conta vinculada ao seu FGTS objetivando a realização de reformas em seu imóvel incendiado.

Sustenta, em suma, ser necessária a interpretação teleológica do artigo 20º da Lei nº. 8.036/90, o qual elenca as possibilidades de saque do FGTS, com base na necessidade pessoal dotada de urgência, conforme disposto no inciso XVI.

DECIDO.

Recebo o recurso, pois se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Neste sentido, a admissibilidade da espécie recursal tem previsão no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs, nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e periculum in mora, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em breve resumo dos fatos, o demandante narra que, em virtude dos danos causados pelo incêndio ocorrido em sua residência, em 14/03/2024, houve a interdição do imóvel por parte da Defesa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro em 19/03/2024, conforme Auto de Interdição nº 4690/2024 [evento 1, OUT8].

Neste contexto, ao buscar a agência da Caixa Econômica Federal - CEF para que pudesse fazer o levantamento dos valores, teve o seu pedido negado, ao argumento de que o pleito não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no art. 20 da Lei nº. 8.036/90.

Tal o contexto, o juízo de origem considerou que, apesar da demonstração da plausibilidade do pleito autoral, a concessão da tutela inaudita altera pars poderia culminar no chamado periculum in mora inverso, isto é, cuja reversibilidade da concessão não seja possível, causando prejuízos ao réu.

Entendo, não obstante as relevantes ponderações trazidas pela recorrente, que a decisão recorrida apenas denota prudência no sentido de reunir elementos de convicção a serem sopesados após a instrução probatória.

De fato, conforme destacado na decisão atacada, em que pese a demonstração da fumaça do bom direito pelo autor, a ausência de previsão legal contido no rol do artigo 20 da Lei nº 8.036/90, bem como a irreversibilidade dos efeitos da tutela impedem a concessão preliminar da tutela.

Registre-se, uma vez empregado o valor levantado para a reforma ou construção de uma nova residência, não há viabilidade para o retorno do status quo ante, em caso de serem julgados improcedentes os pedidos.

No mesmo sentido, o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. - Segundo previsão constante no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - No caso em análise, foi destacada a impossibilidade de retorno ao status quo ante, acaso deferido o pedido de tutela de urgência. Por evidente, a rescisão do contrato acarretaria a cessação dos pagamentos, o que não se coaduna com a hipótese de uma decisão final de improcedência do feito, podendo acarretar prejuízos às partes e ao próprio processo. Desse modo, a pendência de uma decisão definitiva impede o deferimento do pedido de tutela de urgência, ante o perigo de irreversibilidade da medida.

(TRF-4 - AG: 50523713720194040000 5052371-37.2019.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA TURMA)

Assim, o quadro não prescinde das providências determinadas pela instância anterior, tal como destacado na decisão recorrida.

Tal o contexto, **indefiro** a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Assim sendo, proceda-se em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 59 da Resolução nº 1, de 15 de fevereiro de 2007 do egrégio TRF da 2ª Região (CONSOLIDAÇÃO DE NORMAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 2ª REGIÃO).

Custas inexigíveis, porquanto a matéria em debate denota caráter de incidente processual e assim, enquadra-se na regra isencional prevista no art. 2º do MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL CAPÍTULO 1 - CUSTAS PROCESSUAIS, item 1.6, da Resolução nº 658, de 10 de agosto de 2020, do Conselho da Justiça Federal

Dê-se ciência ao Juízo de origem e **intimem-se.**"

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual, porquanto, mesmo que demonstrada a fumaça do bom direito pelo autor, a irreversibilidade dos efeitos impedem a concessão preliminar da tutela.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo

recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5075672-17.2024.4.02.5101

510014751989 .V4